

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 소규모 계약의 직접집행 부적정

관 련 부 서 □소 ♣부

조 치 부 서 □소 ♣부

내 용

지 적 요 지

❖ 「계약규정시행세칙」 및 「물자관리지침」에 따른 소규모 계약의 직접집행 대상이 아닌 ‘공사’를 수요부서에서 소규모 직접집행한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 설비관리 업무를 담당하고 있으며 설비의 정비 및 유지관리에 소요되는 자재를 직접구매 또는 계약부서에 요청하여 구매하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」에 따르면 추정가격 #원 이하로서 “① 조달청 구입 대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, ③ 용역”에 해당하는 경우에는 계약담

당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 「물자관리지침」에는 수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 # 원 이하로, 조달청 구입대상이 아닌 ‘기타설비 및 사무용품(OFFI)’ 구매 또는 소량으로 인하여 ◇◇ 구입이 곤란한 ◇◇ 구입 대상 품목에 적용하도록 하고 있으며 부서 직구매 대상인 ‘기타설비 및 사무용품(OFFI)’을 아래와 같이 정의하고 있다.

물자관리규정 제3조(용어의 정의)

- ✓ ‘기타설비 및 사무용품(OFFI)’이란 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자를 말한다.

따라서 수요부서는 제한된 품목에 한해 계약의 직접집행이 가능하며 공사의 경우는 이에 해당하지 않아 직접집행을 할 수 없고 경쟁에 의한 입찰 또는 간이공사를 통해 시공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 □소의 수요부서 소규모 계약의 직접집행 현황을 점검한 결과, 직접 집행 대상이 아닌 공사에 대하여 소규모 계약 직접 집행함으로써 관련 지침과 규정을 위반하였고, 이로 인해 공사 계약 업무의 투명성과 공정성이 저해되는 결과와 함께 지체상금 및 하자사항 발생 시 필요한 계약적 조치가 불가한 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 □소 ♣부는 직원들은 감사의견을 수용하면서 향후 관련 규정을 철저히 준수하여 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다고 하

였다.

한편 ♣부 □파트 H는 겨울철 재난안전 순찰 지적사항으로 동절기 전 작업을 완료하지 않을 경우 추가적인 낙빙사고 예방과 인명 안전을 위해 긴급하게 시행하였다고 의견을 제시하였다.

또한 ♣부 □파트 I는 불시 장애발생에 따른 긴급 복구성으로 시간적 여유가 부족하여 구매로 시행할 수 밖에 없었으며 공사업체에 문의하여도 소액이어서 진행이 어렵다는 답변을 받았다는 의견을 제시하였다.

그리고 ♣부 □파트 J는 사택 벽면 누수 등 소량의 물량이 긴급하게 발생되는 시설물 유지·관리 업무를 신속하게 처리하기 위해 부득이하게 규정을 위반하게 되었다고 설명하면서 제도적인 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 담당직원들이 의견을 받아들여 조치가 시급하고 사택 직원의 거주환경을 고려하여 소량·긴급성 공사를 수행한 건을 제외하더라도 나머지 사안들은 정상정비에 준하는 사안으로 사전에 공사계획을 수립하여 절차를 준수하여 시행할 수 있을 것으로 판단된다.

따라서 해당 사안들이 긴급성이나 업무 특수성 등의 사유가 있다고 하더라도 규정은 조직 내 공정성과 투명성 확보를 위한 기준이며, 이를 일시적으로라도 준수하지 않는 관행은 장기적으로 계약 관련 리스크를 초래할 우려가 있어 소규모(추정가격 #원 미만)의 공사는 간이공사를 통해 수행하는 것이 타당하다.

조치할 사항 □소장은 향후 ‘공사’가 소규모 계약의 직접집행으로 처리되는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 간이공사 설계에 관한 부서

원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)